

Hub Astorya — Documents de mise à disposition gratuite

Avertissement légal : ces documents sont des **modèles types** à faire valider par un avocat avant utilisation. Ils intègrent les bonnes pratiques RGPD, propriété intellectuelle et sécurité, mais doivent être adaptés à ta structure juridique (SARL ASTORYA SGI), à ton SIRET (523 625 804 00027) et au régime fiscal applicable. Les clauses critiques sont surlignées pour révision prioritaire.

Article 1 — Présentation publique (landing page / plaquette)

Hub Astorya — l'ERP nouvelle génération, offert à nos clients

Vous êtes client Astorya SGI ? Profitez **gratuitement** de notre plateforme métier tout-en-un, conçue par et pour les TPE/PME françaises.

Ce que vous gagnez

- **CRM commercial** — comptes, contacts, pipeline opportunités, kanban SPANCO
- **Gestion commerciale Sage-like** — devis, commandes, BL, factures avec cascade automatique
- **Projets & livrables** — roadmap, jalons, ressources, kanban
- **Stock & catalogue produits** — instances, traçabilité, achats fournisseurs
- **Intelligence concurrentielle** — radar fin de contrat, battle cards, leasing
- **Support technique / Ticketing** — SLA, MTTR, file d'attente
- **Module technique IT** — état du parc client en temps réel
- **Trésorerie, RH, Rapports BI** — pilotage 360°

Le logiciel est offert — les services qui le font tourner sont notre métier

Le **logiciel Hub Astorya** vous est mis à disposition **gratuitement**. Ce qui a de la valeur, et ce qui fait notre métier, c'est de le faire fonctionner pour vous **de manière fiable, sécurisée et continue** :

- **Hébergement** sur notre infrastructure souveraine française
- **Gestion de la base de données** (administration, optimisation, supervision)
- **Certificats SSL/TLS** gérés et renouvelés automatiquement
- **Sauvegardes quotidiennes chiffrées** (rétention 30 jours) et plan de reprise
- **Maintenance corrective** (correctifs, sécurité) et **maintenance évolutive**
- **TMA** (Tierce Maintenance Applicative) : adaptations, support, accompagnement
- **Cellule sécurité** et supervision

Ces services sont fournis dans le cadre d'un **contrat commercial d'hébergement et de maintenance**, qui constitue le modèle économique de la solution.

En clair : le logiciel ne vous coûte rien. Vous payez uniquement les services d'infrastructure et de maintenance qui garantissent sa disponibilité, sa sécurité et son

évolution — comme vous payeriez l'électricité d'une machine que l'on vous aurait offerte. Vous n'avez **rien à installer** et **rien à administrer** vous-même.

Et si vous partez ?

C'est votre droit le plus strict — et nous le respectons.

- À tout moment, vous pouvez demander **l'export complet de vos données** en formats ouverts (CSV, JSON, PDF) **sous 5 jours ouvrés maximum**. Aucun verrouillage, aucun frais, aucune limitation.

Vous repartez avec vos comptes, contacts, opportunités, devis, factures, tickets, projets — **dans un format que vous pouvez importer dans n'importe quel autre outil**.

Conditions

L'accès gratuit au **logiciel** Hub Astorya est strictement réservé aux **clients ayant souscrit le contrat commercial d'hébergement et de maintenance** auprès d'Astorya SGI. Ce contrat couvre l'hébergement, la gestion de la base de données, les certificats SSL, les sauvegardes, la maintenance corrective et évolutive, et la TMA.

L'accès au logiciel cesse 30 jours après la fin du contrat de services, période pendant laquelle l'export des données reste garanti.

La mise à disposition du logiciel et la fourniture des services associés sont encadrées par deux documents complémentaires : le **contrat de mise à disposition gratuite du logiciel** (gratuité, propriété des données, réversibilité, sécurité) et le **contrat commercial de services** (hébergement, maintenance, TMA, tarification).

Article 2 — FAQ détaillée (à publier sur le site)

Hub Astorya gratuit — Questions fréquentes

Pourquoi c'est gratuit ?

Le Hub Astorya est un produit que nous avons développé pour **nos propres besoins de pilotage interne**. Nous avons choisi d'en faire bénéficier nos clients sous contrat, pour deux raisons :

1. **Un client mieux outillé est un client plus efficace** — moins de tickets, des process plus clairs, des décisions plus rapides.
2. **C'est notre signature** — proposer une plateforme moderne là où la concurrence vend des modules à 50 €/utilisateur/mois est notre manière de prouver que nous comprenons le métier de la TPE/PME.

Il n'y a pas de modèle freemium caché, pas de licence à upgrader. **Le logiciel est et restera gratuit pour les clients sous contrat de services actif**.

Qu'est-ce qui est gratuit et qu'est-ce qui est payant ?

C'est simple et transparent :

Élément	Tarif
Le logiciel Hub Astorya (droit d'usage, toutes les fonctionnalités, mises à jour)	Gratuit

Élément	Tarif
Hébergement sur infrastructure souveraine française	Contrat de services
Gestion de la base de données (administration, supervision, optimisation)	Contrat de services
Certificats SSL/TLS (émission, renouvellement, monitoring)	Contrat de services
Sauvegardes quotidiennes chiffrées + plan de reprise d'activité	Contrat de services
Maintenance corrective (correctifs, patchs de sécurité)	Contrat de services
Maintenance évolutive / TMA (nouvelles fonctions, adaptations)	Contrat de services
Support et accompagnement	Contrat de services

Autrement dit : **on vous offre l'outil, on vous facture le carburant et l'entretien.** C'est le contrat commercial d'hébergement et de maintenance qui fait vivre la solution et finance son évolution continue.

Qui peut en bénéficier ?

Tout **client Astorya SGI ayant souscrit le contrat d'hébergement et de maintenance** du Hub. Ce contrat peut être autonome ou intégré à un contrat de services plus large (infogérance, cloud privé, support).

Le bénéfice du Hub est attaché au compte client, non aux utilisateurs individuels. Vous pouvez ouvrir autant de comptes utilisateurs que nécessaire dans votre entreprise (selon votre offre de services).

Où sont mes données ?

Exclusivement en France, sur infrastructure souveraine.

- Code applicatif : serveur Vercel (région UE, conforme RGPD)
- Base de données : PostgreSQL Supabase (région UE-West, conforme RGPD)
- Sauvegardes : datacenter français certifié ISO 27001, chiffrement AES-256
- Certificats SSL : Let's Encrypt + monitoring automatique (renouvellement avant J-15)

Aucune donnée ne transite ni n'est stockée hors UE.

Mes données m'appartiennent-elles ?

Oui, intégralement et sans restriction. Voir l'article 5 du contrat de mise à disposition :

"Le Client demeure seul propriétaire des données qu'il saisit, importe ou génère via le Hub Astorya. Le Prestataire dispose d'un droit d'usage strictement limité à l'exécution du service, à l'exclusion de toute commercialisation, cession, location, communication à des tiers ou usage à des fins de profilage publicitaire."

Comment je récupère mes données si je pars ?

Sur simple demande écrite (mail à dpo@astorya.fr), nous vous livrons sous **5 jours ouvrés maximum** un export complet de vos données dans un fichier ZIP contenant :

- `clients.csv` — tous vos comptes / prospects

- `contacts.csv` — tous vos contacts
- `opportunities.csv` — opportunités commerciales
- `commercial_docs.csv` + `commercial_doc_lines.csv` — devis, commandes, BL, factures et leurs lignes
- `projects.csv` + `project_items.csv` — projets et livrables
- `tickets.csv` — tickets support
- `contracts.csv` — contrats actifs
- `pdfs/` — tous vos PDFs générés (devis, factures, contrats signés)
- `attachments/` — toutes les pièces jointes
- `README.md` — schéma des données + correspondance des champs

Aucun frais, aucun délai supplémentaire, aucune obligation de justifier votre demande. C'est votre droit RGPD article 20 (portabilité), et nous l'appliquons en lettre et en esprit.

Et après mon départ ?

Conformément au RGPD :

- **J+30 après fin de contrat** : verrouillage de l'accès en écriture (vos données restent lisibles le temps de l'export)
- **J+60** : suppression définitive de vos données de la base de production
- **J+90** : suppression des sauvegardes de rétention

Un **certificat de destruction** signé numériquement vous est adressé.

Quelles sont les garanties de sécurité ?

- Le Hub Astorya bénéficie de l'ensemble des bonnes pratiques sécurité Astorya SGI :
- **Authentification** : OAuth2 + 2FA disponible
- **Chiffrement** : TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos
- **Isolation** : chaque client est cloisonné via Row Level Security (RLS) PostgreSQL
- **Audit** : logs d'accès conservés 12 mois
- **Sauvegarde** : snapshots quotidiens + réplication géographique
- **Disponibilité** : 99,5 % garantie contractuellement
- **Mises à jour** : déploiement continu, correctifs de sécurité sous 48 h
- **Tests d'intrusion** : audit annuel par un cabinet externe agréé

Que se passe-t-il si Astorya disparaît ?

Scénario peu probable mais légitimement préoccupant. Le contrat de mise à disposition prévoit une **clause de séquestre** :

- Une copie du code source du Hub Astorya est déposée trimestriellement chez **Logitas** (anciennement APP, agence pour la protection des programmes). En cas de cessation d'activité d'Astorya SGI, le code est mis à la disposition des clients sous licence MIT pour qu'ils puissent continuer à utiliser et faire évoluer la plateforme. Vous repartez avec votre Hub.

Article 3 — Email type pour annoncer le Hub à vos clients existants

Objet : Nouveau pour vous : Hub Astorya — votre plateforme métier offerte

Bonjour [Prénom],

Chez Astorya SGI, nous croyons que **le meilleur prestataire est celui qui rend ses clients autonomes**.

C'est pourquoi nous avons développé pour vous le **Hub Astorya**, une plateforme métier complète (CRM, gestion commerciale, projets, support, stock, BI...) que nous avons décidé d'offrir gratuitement à tous nos clients sous contrat actif.

Ce que vous y trouverez

- CRM avec pipeline opportunités SPANCO
- Gestion commerciale Sage-like (devis commande BL facture)
- Projets & livrables avec workflow automatisé
- Support technique avec ticketing SLA
- Stock & catalogue produits
- Trésorerie, RH, rapports BI
- ... et plus encore

Le modèle

- **Le logiciel est offert** — droit d'usage gratuit, toutes les fonctionnalités, mises à jour incluses

Les services sont notre métier — hébergement, gestion de la base, SSL, sauvegardes, maintenance et TMA via un contrat commercial dédié (c'est ce qui fait vivre et évoluer la solution)

- **Vos données vous appartiennent** — export complet sur simple demande
- **Réversibilité totale** — vous arrêtez quand vous voulez, vous repartez avec tout

Comment commencer ?

Répondez à ce mail ou prenez rendez-vous via [lien Calendly] pour une démo personnalisée de 30 minutes. Nous vous ouvrons un compte et vous accompagnons sur la prise en main.

Cordialement,

Romain Daviaud

Directeur — Astorya SGI

02 85 52 13 95 — r.daviaud@astorya.fr

P.S. — La mise à disposition du Hub fait l'objet d'un contrat type que je vous adresserai pour signature en amont. Toutes les garanties de sécurité, de propriété de vos données et de réversibilité y sont formalisées.

CONTRAT DE MISE À DISPOSITION GRATUITE — HUB ASTORYA

Entre les soussignés :

ASTORYA SGI, SARL au capital de 7 500,00 €, dont le siège social est sis 9 rue du Petit Châtelier, 44300 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 523 625 804, représentée par M. Romain DAVIAUD en sa qualité de gérant, identifiée par le n° SIRET 523

625 804 00027 et le n° TVA intracommunautaire FR76 523625804,

ci-après dénommée « **le Prestataire** »,

d'une part,

ET

[Raison sociale du Client], [forme juridique] au capital de [_____] €, dont le siège social est sis [adresse], immatriculée au RCS de [_____] sous le n° [_____] , représentée par M./Mme [Nom Prénom] en sa qualité de [fonction],

ci-après dénommé « **le Client** »,

d'autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »,

PRÉAMBULE

Le Prestataire a développé un logiciel applicatif métier dénommé « **Hub Astorya** » (ci-après « le Logiciel »), comprenant notamment des fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM), de gestion commerciale (devis, commandes, bons de livraison, factures), de gestion de projets, de support technique, de gestion de stock et catalogue, et de pilotage (BI).

Le Logiciel est hébergé exclusivement sur l'infrastructure technique du Prestataire (ci-après « la Plateforme »).

Le modèle retenu par le Prestataire repose sur une distinction fondamentale :

- **Le Logiciel** (droit d'usage) est mis à disposition à titre **gracieux**, et fait l'objet du présent contrat ;
- **Les services techniques** indispensables à son fonctionnement — hébergement, administration de la base de données, certificats de sécurité, sauvegardes, maintenance et tierce maintenance applicative (TMA) — sont fournis à titre **onéreux** dans le cadre d'un **contrat commercial de services distinct** (ci-après « le Contrat de Services »), qui constitue le modèle économique de la solution.

Le bénéfice du présent contrat est par conséquent **indissociable** de la souscription et du maintien en vigueur du Contrat de Services.

Le Client, souhaitant bénéficier du Logiciel, a souscrit ou souscrit concomitamment le Contrat de Services auprès du Prestataire.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire met à disposition du Client, **à titre gratuit**, un droit d'accès et d'utilisation non exclusif et non transférable du Logiciel Hub Astorya, hébergé sur la Plateforme du Prestataire.

Ce droit d'usage est **strictement personnel au Client** et limité aux fonctionnalités décrites en Annexe 1.

Le présent contrat ne couvre **pas** la fourniture des services techniques d'exploitation du Logiciel, lesquels relèvent du Contrat de Services visé à l'article 2 bis.

ARTICLE 2 — CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

L'accès au Logiciel est conditionné à l'existence d'un **Contrat de Services actif** entre le Client et le Prestataire (cf. article 2 bis), le cas échéant intégré à un contrat de services plus large parmi les catégories suivantes :

- Contrat d'hébergement et de maintenance du Hub Astorya
- Contrat de maintenance / infogérance informatique
- Contrat d'hébergement / cloud privé / serveur dédié
- Contrat de support technique annuel ou pluriannuel
- Contrat de prestations récurrentes facturées par le Prestataire
- **Article 2.1 — Cessation automatique** : la résiliation, la non-reconduction ou la rupture pour quelque motif que ce soit du Contrat de Services entraîne, **de plein droit et sans formalité**, la suspension de l'accès au Logiciel à l'issue du préavis défini à l'article 11.

ARTICLE 2 BIS — SERVICES TECHNIQUES ASSOCIÉS (CONTRAT DE SERVICES)

Article 2 bis.1 — Le fonctionnement du Logiciel nécessite la fourniture par le Prestataire de services techniques d'exploitation, lesquels font l'objet d'un **contrat commercial distinct**, facturé selon la grille tarifaire en vigueur. Ces services comprennent notamment :

- **Hébergement** du Logiciel et des données sur l'infrastructure du Prestataire
- **Administration et supervision de la base de données** (PostgreSQL/Supabase) : optimisation, monitoring, gestion des accès
- **Gestion des certificats SSL/TLS** : émission, renouvellement automatique, surveillance d'expiration
- **Sauvegardes quotidiennes chiffrées**, réplication géographique et plan de reprise d'activité (PRA)
- **Maintenance corrective** : correction des anomalies, application des correctifs de sécurité
- **Maintenance évolutive et Tierce Maintenance Applicative (TMA)** : nouvelles fonctionnalités, adaptations spécifiques, montées de version
- **Support technique** et accompagnement des utilisateurs

Article 2 bis.2 — Les conditions financières, le niveau de service (SLA), les modalités d'exécution et de révision tarifaire de ces prestations sont définis dans le Contrat de Services et son annexe tarifaire, qui prévalent sur le présent contrat pour tout ce qui concerne lesdits services.

Article 2 bis.3 — La gratuité du droit d'usage du Logiciel (article 4) ne saurait être interprétée comme emportant gratuité des services techniques associés, lesquels demeurent dus selon le Contrat de Services tant que celui-ci est en vigueur.

- **Article 2 bis.4 — Indépendance des engagements de sécurité et de réversibilité** : notwithstanding le caractère onéreux du Contrat de Services, les engagements du Prestataire en matière de **propriété des données** (article 5), de **sécurité** (article 7), de **conformité RGPD** (article 8) et de **réversibilité** (article 9) demeurent dus en toutes circonstances, y compris en cas de litige financier relatif au Contrat de Services. En particulier, **l'export des données du Client ne peut en aucun cas être conditionné au paiement de sommes dues** au titre du Contrat de Services.

ARTICLE 3 — DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée **indéterminée**, à compter de sa signature par les deux Parties.

Il pourra être résilié par l'une ou l'autre des Parties dans les conditions définies à l'article 11.

ARTICLE 4 — GRATUITÉ DU DROIT D'USAGE DU LOGICIEL

Article 4.1 — Le **droit d'usage du Logiciel** objet du présent contrat est **strictement gratuit**. Aucune redevance de licence, frais de mise à disposition, frais d'utilisateur supplémentaire ou frais d'acquisition du droit d'usage ne pourra être réclamé par le Prestataire au Client au titre de la présente mise à disposition.

Article 4.2 — **Périmètre de la gratuité** : la gratuité porte exclusivement sur le **droit d'usage du Logiciel** et l'accès à ses fonctionnalités. Elle **ne comprend pas** les services techniques d'exploitation (hébergement, base de données, SSL, sauvegardes, maintenance, TMA, support) visés à l'article 2 bis, lesquels sont facturés au titre du Contrat de Services.

- **Article 4.3** — Le Prestataire s'engage à maintenir la gratuité du droit d'usage du Logiciel pendant toute la durée du présent contrat. Toute modification ultérieure consistant à rendre le droit d'usage du Logiciel lui-même payant ne pourra être imposée au Client qu'après signature d'un avenant explicite, et donnera lieu, en cas de refus du Client, à une période transitoire d'utilisation gratuite minimale de **12 mois** afin de permettre au Client de migrer vers une solution alternative. La présente clause ne fait pas obstacle à la révision des tarifs du Contrat de Services, qui obéit à ses propres modalités.
-

ARTICLE 5 — PROPRIÉTÉ DES DONNÉES

Article 5.1 — Le Client demeure **seul et unique propriétaire** de l'ensemble des données qu'il saisit, importe ou génère via le Logiciel, incluant sans limitation : comptes clients/prospects, contacts, opportunités commerciales, devis, commandes, bons de livraison, factures, projets, tickets, contrats, articles, fichiers PDF et pièces jointes.

Article 5.2 — Le Prestataire dispose d'un **droit d'usage strictement limité** à l'exécution technique du service (hébergement, sauvegarde, traitement) et aux finalités strictement nécessaires à la fourniture du service.

- **Article 5.3** — **Interdictions formelles** : le Prestataire s'interdit expressément :
 - Toute commercialisation, location, cession ou mise à disposition de tout ou partie des données à des tiers, à titre gratuit ou onéreux
 - Tout usage à des fins de profilage publicitaire, marketing direct ou indirect au profit de tiers
 - Toute exploitation statistique nominative
 - Tout transfert hors de l'Union Européenne, sauf accord écrit préalable du Client
 - Toute fusion avec des données d'autres clients à des fins de constitution d'une base de données mutualisée
 - **Article 5.4** — En cas de violation avérée de l'une de ces interdictions, le Client pourra obtenir la résiliation immédiate du présent contrat et le versement de **dommages et intérêts forfaitaires de 100 000 €** sans préjudice de toute action en réparation du préjudice réel et complémentaire.
-

ARTICLE 6 — Hébergement et Infrastructure

Article 6.1 — Le Logiciel et les données du Client sont hébergés **exclusivement** sur les infrastructures techniques suivantes :

- Application : serveur Vercel, région Union Européenne (Pays-Bas / Allemagne)
- Base de données : PostgreSQL Supabase, région EU-West (Irlande / France)
- Sauvegardes : datacenter français certifié ISO 27001, opéré par le Prestataire ou son sous-traitant
- Certificats SSL/TLS : Let's Encrypt avec monitoring automatique

Article 6.2 — Le Prestataire s'engage à ne pas modifier la zone géographique d'hébergement sans en informer le Client par écrit avec un préavis de **3 mois**.

- **Article 6.3** — Aucune donnée du Client ne pourra être transférée, copiée ou répliquée hors de l'Union Européenne, ni hébergée chez un sous-traitant soumis à une législation extra-européenne incompatible avec le RGPD (notamment : Cloud Act américain, Patriot Act).

ARTICLE 7 — SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Le Prestataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles suivantes :

Article 7.1 — Chiffrement

- TLS 1.3 minimum pour toutes les communications réseau
- AES-256 pour le chiffrement au repos des sauvegardes
- Chiffrement de bout en bout des fichiers PDF générés

Article 7.2 — Contrôle d'accès

- Authentification par mot de passe avec politique de complexité (12 caractères minimum, mixité)
- Double authentification (2FA) disponible et activable par utilisateur
- Cloisonnement strict des données via Row Level Security PostgreSQL
- Journalisation horodatée de toute connexion (rétention 12 mois)

Article 7.3 — Sauvegarde et restauration

- Snapshot complet de la base de données toutes les 24 heures
- Rétention 30 jours sur la production, 90 jours sur la sauvegarde froide
- Réplication sur un second site géographique distinct
- Test de restauration trimestriel documenté

Article 7.4 — Tests d'intrusion

- Audit de sécurité externe annuel par un cabinet agréé ANSSI
- Tests d'intrusion biannuels (white box + black box)
- Communication du rapport synthétique aux clients sur demande

Article 7.5 — Notification d'incident

En cas de **violation de données personnelles** au sens du RGPD, le Prestataire s'engage à :

- Notifier la CNIL dans les **72 heures** de la découverte (article 33 RGPD)
- Notifier le Client par mail et appel téléphonique **dans les 24 heures** de la découverte
- Fournir un rapport d'incident détaillé sous 7 jours ouvrés
- Mettre en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires à ses frais
- En cas d'incident majeur, indemniser le Client des frais raisonnables engagés (notification clients finaux, audit de remédiation, etc.) à hauteur de **50 000 € maximum**

Article 7.6 — Confidentialité des intervenants

Tout personnel du Prestataire ayant accès aux données du Client est lié par une **clause de confidentialité contractuelle** opposable. La liste des intervenants ayant un accès administrateur à la production est tenue à jour et communicable au Client sur demande.

ARTICLE 8 — RGPD ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Article 8.1 — Qualifications

- Le **Client** agit en qualité de **responsable de traitement** pour les données personnelles de ses propres clients, prospects et contacts, qu'il saisit dans le Logiciel
- Le **Prestataire** agit en qualité de **sous-traitant** au sens de l'article 28 du RGPD pour le compte du Client

Article 8.2 — Engagements du Prestataire en tant que sous-traitant

Conformément à l'article 28 du RGPD, le Prestataire s'engage à :

- Ne traiter les données que sur instruction documentée du Client
- Garantir la confidentialité de toute personne autorisée à traiter les données
- Prendre toutes les mesures de sécurité requises (article 32 RGPD)
- Ne pas recourir à un sous-traitant ultérieur sans autorisation écrite préalable
- Assister le Client dans l'exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, effacement, portabilité, limitation, opposition)
- Participer aux audits du Client sur préavis raisonnable

• Article 8.3 — Réponse aux demandes d'exercice de droits

Le Prestataire s'engage à répondre aux demandes du Client liées à l'exercice des droits des personnes concernées dans un délai de **5 jours ouvrés maximum**.

Article 8.4 — DPO du Prestataire : dpo@astorya.fr

ARTICLE 8 BIS — OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ À LA CHARGE DU CLIENT

En sa qualité de responsable de traitement et d'utilisateur du Logiciel, le Client souscrit aux obligations suivantes, qui constituent des **conditions essentielles et déterminantes** du présent contrat.

• Article 8 bis.1 — Assurance cyber-risques obligatoire

Le Client s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée du contrat, une **police d'assurance « cyber-risques »** auprès d'un assureur de premier rang, couvrant a minima :

- Les conséquences d'une violation de données personnelles (RGPD), incluant les frais de notification, d'expertise et les sanctions administratives assurables ;
- Les pertes d'exploitation consécutives à une cyberattaque ;
- Les frais de remédiation, de restauration et de gestion de crise ;
- La responsabilité civile à l'égard des personnes concernées et des tiers.

Le Client communique au Prestataire, sur simple demande, une **attestation d'assurance** en cours de validité. À défaut de souscription ou de maintien de cette assurance, le Prestataire pourra suspendre l'accès au Logiciel après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, sans que sa propre responsabilité puisse être recherchée au titre d'un sinistre survenu pendant la période de non-couverture.

• Article 8 bis.2 — Sauvegarde déconnectée obligatoire (option non refusable)

Compte tenu des exigences du RGPD (article 32) et des bonnes pratiques de continuité d'activité, le Client **ne peut refuser** l'option de **sauvegarde déconnectée et externalisée** de ses données, opérée de manière indépendante de l'infrastructure de production (sauvegarde dite « air-gap » / hors-ligne, stockée sur un site distinct).

Cette sauvegarde, facturée au titre du Contrat de Services (cf. Annexe 5), garantit la disponibilité d'une copie de secours en cas de sinistre majeur (rançongiciel, corruption, défaillance du fournisseur d'hébergement). Le refus de cette option par le Client constitue un manquement à ses obligations de sécurité et **dégage le Prestataire de toute responsabilité** en cas de perte de données qui aurait pu être évitée par ladite sauvegarde.

Article 8 bis.3 — Bonnes pratiques utilisateurs

Le Client s'engage à : protéger ses identifiants de connexion, activer la double authentification (2FA) lorsqu'elle est disponible, ne pas partager les comptes nominatifs, et signaler sans délai tout accès suspect à security@astorya.fr.

ARTICLE 9 — RÉVERSIBILITÉ ET PORTABILITÉ DES DONNÉES

Article 9.1 — Droit d'export permanent

À tout moment, et sans avoir à justifier sa demande, le Client peut demander l'export complet de ses données.

Article 9.2 — Format et délai

Le Prestataire s'engage à livrer l'export dans un délai de **5 jours ouvrés maximum** à compter de la demande écrite, dans un format ouvert et ré-importable :

- Données structurées : fichiers CSV (UTF-8 avec BOM, séparateur point-virgule) et JSON (RFC 8259)
- Documents générés : PDF (PDF/A-2)
- Pièces jointes : format d'origine
- Schéma de données : fichier README.md décrivant l'organisation, les champs et leur signification

Article 9.3 — Périmètre de l'export

L'export inclut **l'intégralité** des données du Client, sans exception ni rétention :

- Toutes les tables métier (clients, contacts, opportunités, contrats, devis, commandes, BL, factures, projets, tickets, articles...)
- Tous les fichiers générés (PDF, exports précédents)
- Toutes les pièces jointes
- Tous les logs d'activité utilisateur du Client (12 derniers mois)

- **Article 9.4 — Gratuité absolue**

L'export est **strictement gratuit**, quelle qu'en soit la taille. Aucun frais de service, de support ou de stockage ne peut être facturé. Cette gratuité est **non négociable** et reste due même en cas de litige entre les Parties.

Article 9.5 — Format d'archivage long terme

Sur demande expresse, le Prestataire fournit une version supplémentaire de l'export en archive ZIP signée numériquement (signature SHA-256) avec horodatage qualifié, permettant au Client de prouver à des tiers (administration fiscale, commissaire aux comptes, juge) la date et l'intégrité de ses données à un instant T.

ARTICLE 10 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU LOGICIEL

Article 10.1 — Le Prestataire demeure seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel (code source, interface, marque « Hub Astorya », documentation).

Article 10.2 — Le Client se voit concéder un **droit d'usage personnel, non exclusif, non transférable, non cessible** et limité à la durée du présent contrat.

• **Article 10.3 — Interdictions formelles** : le Client s'interdit expressément :

- Toute reproduction, décompilation, désassemblage, ingénierie inverse du Logiciel ou de ses composants
- Toute extraction du code source par tout moyen technique
- Toute commercialisation, location, sous-licence à un tiers, même à titre gratuit
- Toute mise à disposition du Logiciel à un tiers autre que ses propres collaborateurs salariés
- Toute publication ou divulgation publique des fonctionnalités internes, choix d'architecture ou éléments distinctifs du Logiciel à des fins compétitives
- Toute reproduction de la marque « Hub Astorya », du logo Astorya ou des éléments graphiques associés
- Toute utilisation du Logiciel à des fins illicites, contraires aux lois et règlements en vigueur

• **Article 10.4 — Sanctions**

En cas de violation de l'une de ces interdictions, le Client est passible :

- D'une résiliation immédiate du contrat sans préavis ni indemnité
- Du versement de dommages et intérêts forfaitaires de **150 000 €** par infraction constatée
- De poursuites judiciaires sur le fondement de la contrefaçon (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle)

• **Article 10.5 — Clause de séquestre du code source**

Afin de garantir la continuité du service en cas de défaillance du Prestataire, une copie du code source du Logiciel est déposée trimestriellement chez **Logitas** (ex-APP, Agence pour la Protection des Programmes, www.logitas.fr).

En cas de :

- Cessation d'activité du Prestataire (liquidation judiciaire, dissolution, etc.)
- Arrêt définitif d'exploitation du Logiciel non remplacé par une solution équivalente sous 90 jours

le code source est mis à la disposition des clients sous contrat actif au moment de l'événement, sous licence MIT, leur permettant de continuer à utiliser et faire évoluer le Logiciel à leurs frais.

ARTICLE 10 BIS — MODIFICATION DU CODE PAR UN TIERS — EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

• **Article 10 bis.1 — Interdiction et exclusion**

Toute intervention, modification, altération ou extension du code du Logiciel, de sa base de données ou de sa configuration, réalisée par le Client lui-même ou par un tiers agissant pour son compte — **notamment via une application tierce, un connecteur non agréé, une intelligence artificielle générative, un script automatisé ou un développeur externe** — est strictement interdite sans l'accord écrit préalable du Prestataire.

- **Article 10 bis.2** — En cas de violation de cette interdiction, le Prestataire est **intégralement déchargé de toute responsabilité** concernant, sans limitation :
 - Les dysfonctionnements, bugs, régressions ou indisponibilités consécutifs ;

- Les failles de sécurité, intrusions, fuites de données ou compromissions (hack) résultant directement ou indirectement de la modification ;
- La corruption, la perte ou l'altération des données ;
- La non-conformité réglementaire (RGPD ou autre) induite par la modification.

Les engagements de niveau de service (SLA), de disponibilité et de maintenance du Contrat de Services sont **suspendus de plein droit** sur le périmètre affecté, jusqu'à remise en état par le Prestataire.

• **Article 10 bis.3 — Remise en fonctionnement facturée**

La remise en fonctionnement du système consécutive à une modification non autorisée, ou à tout incident imputable au Client (suppression de données, mauvaise manipulation, infection par un logiciel malveillant introduit côté Client), s'effectue **par restauration de la dernière sauvegarde saine**.

Cette prestation de restauration fait l'objet d'un **devis chiffré et communiqué immédiatement** au Client, et exécuté après son accord exprès. La tarification de référence figure en Annexe 5 (Article « Restauration / remise en fonctionnement »). En cas d'urgence vitale pour l'activité du Client et sur sa demande écrite, le Prestataire peut intervenir sans attendre la signature du devis, la prestation étant alors due au tarif d'urgence applicable.

Article 10 bis.4 — Le Prestataire conserve un droit d'usage normal du Logiciel et ne saurait être tenu d'assurer la compatibilité de ses mises à jour avec une quelconque modification non agréée introduite par le Client ou un tiers.

ARTICLE 11 — RÉSILIATION

Article 11.1 — Résiliation à l'initiative du Client

Le Client peut résilier le présent contrat **à tout moment, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision**, par simple notification écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou email avec accusé de lecture à r.daviaud@astorya.fr).

Article 11.2 — Résiliation à l'initiative du Prestataire

Le Prestataire peut résilier le présent contrat dans les cas suivants :

- Cessation du dernier contrat de service actif (cf. article 2)
- Violation par le Client de l'une des interdictions de l'article 10
- Non-respect des conditions générales d'utilisation par le Client
- Cessation d'exploitation du Logiciel (avec préavis de 6 mois et fourniture de l'export final)

Dans tous les cas, le Prestataire notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis minimum de **30 jours** sauf en cas de violation grave et caractérisée.

Article 11.3 — Conséquences de la résiliation

- Quelle que soit l'origine de la résiliation :

Délai après notification	Évènement
Immédiat	Notification écrite à toutes les Parties prenantes
J+0 à J+30	Période de transition — accès au Logiciel maintenu en lecture seule, export possible
J+30	Verrouillage de l'accès au Logiciel — l'export reste possible sur demande écrite
J+30	Livraison automatique d'un export complet au Client (sans avoir à le demander)

Délai après notification	Évènement
J+60	Suppression définitive des données du Client de la base de production
J+90	Suppression des données du Client des sauvegardes de rétention
J+91	Émission et envoi d'un certificat de destruction signé numériquement par le Prestataire au Client

• **Article 11.4 — Aucun frais de sortie sur le Logiciel et les données**

Aucun frais de résiliation du droit d'usage du Logiciel, de migration des données ou d'export ne peut être facturé au Client. La gratuité de l'export et de la réversibilité (article 9) est **absolue et non négociable**, y compris en cas de sommes restant dues au titre du Contrat de Services. Les conditions de résiliation et de facturation propres au Contrat de Services (préavis, solde des prestations en cours) demeurent régies par ce dernier.

ARTICLE 12 — RESPONSABILITÉ ET GARANTIE DE SERVICE

Article 12.1 — Disponibilité et niveau de service

Le taux de disponibilité du Logiciel, les engagements de niveau de service (SLA), les délais d'intervention et les pénalités éventuelles sont définis dans le **Contrat de Services** (cf. article 2 bis), dès lors qu'ils relèvent de l'exploitation technique facturée. À titre indicatif, le Prestataire vise une disponibilité de **99,5 % par mois civil** hors maintenance planifiée annoncée 48 heures à l'avance.

Article 12.2 — Maintenance

La maintenance corrective, la maintenance évolutive et la TMA sont fournies dans le cadre du Contrat de Services. Le présent contrat n'emporte aucune obligation de maintenance à titre gratuit.

Article 12.3 — Limitation de responsabilité

Le droit d'usage du Logiciel étant concédé à titre gratuit, la responsabilité du Prestataire au titre du **présent contrat** est limitée aux cas de **faute lourde, dol ou manquement caractérisé** aux obligations essentielles définies aux articles 5, 7, 8 et 9. La responsabilité du Prestataire au titre des services facturés relève du régime défini par le Contrat de Services.

• **Article 12.4 — Exclusion d'application aux clauses sécurité**

Cette limitation de responsabilité **ne s'applique pas** aux engagements pris au titre de :

- La protection et la propriété des données du Client (article 5)
- La sécurité et la confidentialité (article 7)
- La conformité RGPD (article 8)
- La réversibilité (article 9)

Pour ces engagements, la responsabilité du Prestataire reste pleine et entière.

ARTICLE 13 — CONFIDENTIALITÉ MUTUELLE

Chacune des Parties s'engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations à caractère commercial, technique, financier ou organisationnel qui lui seraient communiquées par l'autre Partie dans le cadre de l'exécution du présent contrat, et ce pendant toute sa durée et **5 ans** à compter de sa résiliation.

ARTICLE 14 — DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent contrat est régi par le **droit français**.
Tout litige relatif à son interprétation, son exécution ou sa résiliation, qui ne pourrait être résolu à l'amiable dans un délai de 30 jours à compter de sa notification par lettre recommandée, sera soumis à la compétence exclusive du **Tribunal de Commerce de Nantes**, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

ARTICLE 15 — DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15.1 — Intégralité

Le présent contrat, y compris ses annexes, constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties relativement à son objet et annule tout accord antérieur portant sur le même objet.

Article 15.2 — Modifications

Toute modification du présent contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties.

Article 15.3 — Indivisibilité des clauses sécurité

- Les articles 5 (Propriété des données), 7 (Sécurité), 8 (RGPD) et 9 (Réversibilité) sont considérés comme **substantiels et indivisibles**. Leur remise en cause par avenant nécessite l'accord exprès et écrit du Client, et celui-ci pourra à défaut résilier le contrat immédiatement et sans préavis.

Article 15.4 — Cession

Le présent contrat ne peut être cédé par le Prestataire sans l'accord écrit du Client, hormis dans le cadre d'une opération de fusion-absorption ou de cession totale d'activité, et sous réserve que le cessionnaire reprenne intégralement l'ensemble des obligations.

SIGNATURES

Fait à Nantes, le ____ / ____ / 2026
En deux exemplaires originaux.

Pour le Prestataire — ASTORYA SGI	Pour le Client — [Raison sociale]
Romain DAVIAUD	[Nom Prénom du signataire]
Gérant	[Fonction du signataire]

ANNEXE 1 — Périmètre fonctionnel du Logiciel

Le Hub Astorya inclut à la date de signature les modules suivants :

Module	Fonctionnalités
CRM	Comptes, contacts, opportunités, pipeline SPANCO, actions à mener
Gestion commerciale	Devis, commandes client, bons de livraison, factures, génération PDF
Stock & Catalogue	Articles, fournisseurs, achats hebdomadaires, instances/SN

Module	Fonctionnalités
Projets & Livrables	Roadmap, kanban, jalons, ressources
Support / Ticketing	Tickets SLA, file d'attente, MTTR
Intelligence concurrentielle	Fin de contrats concurrents, battle cards, leasing
Pilotage	KPIs, rapports, dashboards

L'ajout, la modification ou la suppression de modules ne nécessite pas d'avenant tant que les engagements de l'article 11.4 (gratuité, réversibilité) sont préservés.

ANNEXE 2 — Schéma de l'export de données (réversibilité)

L'export livré au Client en cas de résiliation ou sur demande contient :

```
export-<client-id>-<YYYYMMDD>.zip
├── README.md                schéma des données et glossaire des champs
├── manifest.json            liste des fichiers + checksum SHA-256 de chacun
├── data/
│   ├── clients.csv
│   ├── contacts.csv
│   ├── opportunities.csv
│   ├── contracts.csv
│   ├── commercial_docs.csv
│   ├── commercial_doc_lines.csv
│   ├── commercial_articles.csv
│   ├── projects.csv
│   ├── project_items.csv
│   ├── project_events.csv
│   ├── tickets.csv
│   ├── actions.csv
│   ├── leasing_contracts.csv
│   ├── warranties.csv
│   ├── user_activity.csv
│   └── audit_log.csv
├── pdfs/
│   ├── devis/
│   ├── factures/
│   ├── bl/
│   ├── contrats/
├── attachments/
│   └── ...
└── certificat_export.pdf    daté, signé numériquement
```

Format de chaque CSV : UTF-8 BOM, séparateur point-virgule, première ligne = en-têtes, échappement par double-quote, format de date ISO 8601.

ANNEXE 3 — Liste des sous-traitants techniques

Sous-traitant	Localisation	Service rendu	Conformité
Vercel Inc.	UE (Pays-Bas / Allemagne)	Hébergement applicatif (front-end + serverless)	RGPD (DPA signé), ISO 27001
Supabase Inc.	UE (Irlande)	Base de données PostgreSQL + Auth + Storage	RGPD (DPA signé), SOC 2
Let's Encrypt	UE / global	Émission de certificats SSL/TLS	Standard CA/Browser Forum
Logitas (ex-APP)	France	Séquestre trimestriel du code source	Tiers de confiance reconnu

Sous-traitant	Localisation	Service rendu	Conformité
[Datacenter français]	France métropolitaine	Sauvegardes longue durée	ISO 27001

Toute modification de cette liste fait l'objet d'une notification écrite au Client avec préavis de 30 jours.

ANNEXE 4 — Coordonnées DPO et contact sécurité

- **Délégué à la protection des données (DPO)** : dpo@astorya.fr
- **Signalement d'incident de sécurité** : security@astorya.fr (réponse sous 24 h ouvrées)
- **Demande d'export RGPD** : dpo@astorya.fr (réponse sous 5 jours ouvrés)
- **Téléphone d'urgence sécurité** : 02 85 52 13 95 (heures ouvrées)

ANNEXE 5 — Contrat de Services : prestations et tarification (modèle)

Cette annexe matérialise le **modèle économique** : le Logiciel est gratuit, les services ci-dessous sont facturés. Grille à adapter selon ton offre commerciale.

Prestations incluses

Prestation	Description	Inclus / Option
Hébergement	Mise à disposition de l'infrastructure (application + base de données), bande passante, supervision	Inclus
Administration BDD	Gestion PostgreSQL/Supabase, optimisation, gestion des accès et RLS	Inclus
Certificats SSL/TLS	Émission, renouvellement automatique, monitoring d'expiration	Inclus
Sauvegardes & PRA	Snapshot quotidien chiffré, rétention 30 j, réplication, test de restauration trimestriel	Inclus
Sauvegarde déconnectée (air-gap)	Copie hors-ligne externalisée sur site distinct, indépendante de la production — option obligatoire (art. 8 bis.2)	Inclus / obligatoire
Maintenance corrective	Correction d'anomalies, application des correctifs de sécurité sous 48 h	Inclus
Maintenance évolutive	Montées de version, nouvelles fonctionnalités du socle	Inclus
TMA	Développements spécifiques, adaptations métier sur demande	Option (au forfait ou en régie)
Support utilisateurs	Assistance, formation, accompagnement	Selon niveau souscrit

Prestation	Description	Inclus / Option
Restauration / remise en fonctionnement	Restauration depuis sauvegarde après incident imputable au Client ou modification non autorisée (art. 10 bis)	À l'acte (devis)

Modèle de tarification (à compléter)

Formule	Périmètre	Tarif mensuel HT (indicatif)	Engagement
Essentiel	Hébergement + BDD + SSL + sauvegardes + sauvegarde air-gap + maintenance corrective	49 à 89 €/mois	12 mois
Business	Essentiel + maintenance évolutive + support prioritaire	129 à 199 €/mois	12 mois
Premium / TMA	Business + enveloppe TMA (½ j/mois) + SLA renforcé	290 à 450 €/mois	24 mois
Prestations TMA additionnelles	Au-delà de l'enveloppe incluse	650 €/jour	À la demande

Fourchettes indicatives marché TPE/PME — à caler selon nombre d'utilisateurs et volume de données.

Sauvegarde déconnectée (option obligatoire — art. 8 bis.2)

Prestation	Tarif HT (indicatif)
Sauvegarde air-gap externalisée (incluse dans les formules ci-dessus)	inclus, ou 29 €/mois si souscrite seule

Restauration / remise en fonctionnement (art. 10 bis.3)

Cas	Tarif HT (indicatif)	Délai
Restauration standard (heures ouvrées, incident simple)	690 € forfait	sous 4 h ouvrées
Heure supplémentaire au-delà du forfait	120 €/h	—
Restauration d'urgence (hors heures ouvrées / week-end / férié)	1 200 € forfait	sous 2 h
Restauration après modification non autorisée du code (art. 10 bis) — audit + remise en état	sur devis, à partir de 1 500 €	selon ampleur

Ces tarifs couvrent l'intervention de restauration depuis une sauvegarde saine. Ils ne s'appliquent **pas** aux incidents imputables au Prestataire (pris en charge sans frais au titre de la maintenance corrective).

Modalités

- Facturation : mensuelle / trimestrielle / annuelle (à définir)
- Révision tarifaire : annuelle, indexée sur l'indice Syntec (à confirmer)
- Préavis de résiliation du Contrat de Services : _____ mois
- Le détail définitif est fixé dans le bon de commande / devis signé par le Client.

Fin du document — Total : 3 articles + 1 contrat (articles 2 bis « services payants », 8 bis « obligations sécurité du Client », 10 bis « modification du code par un tiers ») + 5 annexes.